

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5119/2530

นาย สอน บุญ มา ฯ
นาย ศรี ศรีบุญเรือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (1), มาตรา 5 (2), มาตรา 15, มาตรา 29

ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตาย ลง ผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของผู้เสียหายซึ่ง แม้จะไม่ใช้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 29 วรรคแรก และเมื่อผู้สืบสันดานของผู้เสียหายยังเป็นผู้เยาว์ มารดา ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็ดำเนินคดีแทนผู้เยาว์ได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 56 ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15 โดยมารดาไม่ต้องขออนุญาตเป็นผู้แทนเฉพาะ คดีของผู้เยาว์ต่อศาลก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ได้ตายลง เด็กชายบุญคำ บุญมา บุตรผู้เยาว์ของโจทก์ ขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายโดยนางบัว บุญมา มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ ดำเนินคดีแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำเลยที่ 2 อายุ 14 ปี ไม่ต้องรับโทษได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้จำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 กับขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษจำคุก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอาญา ซึ่งมีใช้คดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนฟ้องได้ในเวลาก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่าคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ ฯลฯ โจทก์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ว่า เด็กชายบุญคำ บุญมาเป็น บุตรโจทก์ซึ่งเกิดแต่นางบัว โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกัน เป็นบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ไม่มีอำนาจเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายได้นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงบุพการี ผู้สืบสันดาน ฯลฯ จะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ผู้บุพการี

ผู้สืบสันดานดังกล่าว หมายถึง ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานตามความเป็นจริง เด็กชาย
บุญคำ บุญมา แม้จะไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ แต่ก็เป็นผู้สืบสันดาน
ตามความเป็นจริงของโจทก์ จึงมีสิทธิดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายต่อไปได้ เทียบเคียง
คำพิพากษาฎีกาที่ 1384/2516 (ประชุมใหญ่) ระหว่าง นายหมุ่น นิยมญาติในฐานะ
บิดาผู้แทนโดยชอบธรรมนางสาวลออ นิยมญาติ ผู้เยาว์ตาย โจทก์นายเจริญ ช้วนนุ
กุล จำเลย ส่วนฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ว่านางบัว บุญมา มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม
ของเด็กชายบุญคำ บุญมา เข้ามาดำเนินคดีแทนเด็กชายบุญคำโดยมิได้ยื่นคำร้องขอ
อนุญาตเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้เยาว์ต่อศาล การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เด็ก
ชายบุญคำ บุญมา โดยนางบัว บุญมา ผู้แทนโดยชอบธรรม เข้าดำเนินคดีแทนโจทก์
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คดีนี้เด็กชายบุญคำผู้เยาว์ เป็นผู้ที่มีมารดา
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายอยู่แล้วนางบัวมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมจึงมี
อำนาจจัดการแทนเด็กชายบุญคำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 56 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ฎีกาจำเลย
ที่ 1 ที่ 3 ทั้งสองข้อฟังไม่ขึ้น... เมื่อโจทก์ไม่ติดใจเอาความกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 แล้ว ก็
สมควรลงโทษในสถานเบาตามที่โจทก์ขอ และที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลย
ที่ 1 ที่ 3 มาโดยไม่ได้ระบุนววรรคใดนั้นเห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 ววรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนละ 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ